

香港公共行政學會午餐會 - 題目:「如何重建香港特區政府的管治威信與效能」 2011-07-28

2011 年 7 月 28 日我應邀在香港公共行政學會（Hong Kong Public Administration Association）午餐會上發表演講，題目是「如何重建香港特區政府的管治威信與效能」，我當天的演講及跟台下的交流答問，經整理後，全文如下：

Peter（公共行政學會會長方國榮博士）、各位公共行政學會的朋友：

大家好，今日非常高興、非常榮幸得大家邀請，在大家的周年大會午餐會上，跟大家見面，就大家共同關心的問題交流，剛才大家開完會，已經整齊坐在飯桌旁。剛才我進來前，傳媒朋友問了我有關報章今日以顯著篇幅報導的一個題目，我剛才跟傳媒朋友說了，我原本有一個會議在下午 3 點鐘，有台灣朋友來了香港，約了見面，但是突然要提早到兩點半，我今早知道會很匆忙，馬上打電話給大會 Alice，問「可否通知新聞界朋友早點到場，大家在飯前先談幾句，因為午餐會後，我便直接趕去見台灣來的朋友」。

所以，今日午餐會完結後，新聞界朋友，對不起了，我不再接受大家提問，因為今天早上通知得比較倉卒，不知會否有部分傳媒朋友，尤其是文字傳媒朋友趕不及提早來，所以讓我再談一下，也讓公共行政學會的朋友知道，我剛才跟傳媒朋友的談話。

傳媒關心的問題是國務院港澳辦主任王光亞，前日在會見一個香港大學生訪問團的時候，提到對香港公務員的看法，當然他也提及其他問題，他提到對香港長遠規劃和設計的重要性。就這個問題，我自己的看法是這樣的：「任何一個社會，它的有效管治，無論是一些高層次的工作或是低層次的工作，都需要兩個方面的結合，一個是規劃設計，這個不只是 Peter 專業的那種城市規劃設計，另一個是專業的執行。

在香港回歸之前，規劃設計層面的工作，主要是由英國人負責；回歸之後，我們不單是「港人治港」，我們同時是高度自治，因此公務員除了執行規劃和設計這個層面的工作之外，在「港人治港，高度自治」的制度之下，香港公務員多了一個更高層次的工作，就是規劃設計的工作。

規劃設計是什麼？便是我們要有願景，要想長遠，我們要想方向，我們要選擇道路，往往這些選擇都是困難的取捨，在作出選擇的時候，我們要深刻認識一些社會現象和社會結構性問題，因為現在我們自己當家作主。這些問題包括些什麼呢？過去幾年，社會上談得比較多的，全港性問題，

而比較高層次的是貧窮問題、產業結構問題、政府在經濟發展過程中扮演的角色問題，這些都要我們去設計、規劃，這是長遠、帶有願景性的事情。

公務員在不同層面工作，需要有長遠設計和規劃上的能力，但我認為，除了公務員之外，這一點也是比較重要的，就是我們全社會都需要有願景、有共同的願景，我們全社會要有長遠的設計和規劃意識，我們全社會都應該知道長遠規劃、設計的重要性。

公務員方面，我認為，香港的公務員是十分能幹的，十分勤奮、十分專業的，我相信在社會不斷發展、在新形勢底下，香港公務員是完全有能力做到「與時俱進」的。

最後，我還要說一句，因為今日有人認為，王光亞主任說的一句話是針對行政長官曾蔭權先生的，我不同意這個解讀。我認為，王光亞主任的講話不針對任何人，而且中央一直是十分支持我們香港行政長官依法施政，這些是我剛才跟新聞界朋友講話的主要內容，我在這裡複述一下。

我剛才說的一番說話，跟今日這個題目沒有一個很直接的關係。首先，我要解解題目，今日的題目是「如何重建香港特區政府的管治威信和效能」，這裡要解釋一下，這個題目是大會給我的，並不是我自己選的，尤其請傳媒朋友知道一下，Peter 在這裡，在電郵中，Peter 說：「你說這個題目」How to restore the pride and effectiveness of the Hong Kong Government ?”好嗎？」剛剛 Peter 也說了原來題目英文是什麼，我們同意之後，再把它翻成中文。解釋這點是重要的，因為我講話內容當中，大家稍後會知道，我並不是選這個題目，來說明特區政府的管治是無威信或者無效能，完全不是這個意思。但是，我覺得這個題目由公共行政學會（會長）Peter 提出來，事實上反映了在社會上有人關心這個問題，雖然我不同意，但是大家都可以提出來探討一下，為何會有人有這樣的印象和想法。

今日我們談的是管治問題，大家都知道管治涉及到很多方面，是一個相當複雜、內容豐富的問題，所以，我就先跟大家說清楚，因為時間所限的原因，我們不談哪幾方面的問題，並不是這幾方面問題跟香港管治的特質無關，而是純粹是時間問題，我不談這些，尤其今日在座的朋友，都是公共行政學會的朋友，我不談的是跟公共行政無直接關係的，這是什麼呢？這是關於體制上的問題，因為體制畢竟跟公共行政是有所不同的。

我今天不談政治體制問題，雖然談到管治問題，社會上朋友都會指，由於我們的政治體制是這樣，行政長官或他所領導的政府，在立法會內無票，往往行政長官要求立法會通過政府撥款申請，或

者一個主要政策、法例，在立法會內「無票」，無法成事，這或者是一個問題，是一個體制設計的問題，但是，無論我們怎樣看，任何修改都涉及《基本法》，不是我們短期內可以改變的一個事實、一個現實。

第二，我不談政黨政治問題，很多朋友指我們現在管治不容易，因為我們政府在立法會內沒有一個多數黨，如果有一個多數黨，而行政機關可以跟多黨數結合，行政和立法之間的關係，因此我們的施政就會暢順一些，但不論我們對香港執政黨的存在持一個什麼的態度，政治現實是，我們不可能在短期內出現有多數議席的政黨，這也是現實的問題，這涉及到香港政黨發展的歷史，以至政治生態，所以，一個政黨政治的問題，另一個是《基本法》規定的政治體制問題，這些我今日都不談了，並不是因為這些不重要，今日我們既然在公共行政學會，我希望集中談談公共行政的問題。

行政的問題，我想談 3 點：

第 1 點是我們行政機關的設計是比較獨特的，香港是一個城市，也是一個特別行政區，我們在這個特別行政區實施的，除了是「一個國家，兩種制度」下的另一種制度外，我們還有後面兩句說話，一句是「港人治港」，另外一句是「高度自治」。「高度自治」的意思是什麼？是指我們政府雖然是一個地方政府，但是除了澳門之外，比起國家的其他地方政府，和比起外國的其他政府，譬如倫敦、紐約、東京，比起我們國家的直轄市：北京、上海、重慶、天津，我們這個地方政府的職能都是十分廣泛的。

由於「高度自治」，我們政府的職能是跡近一些中央政府的職能，譬如我們這個地方的貨幣制度，有些朋友說：「聯繫匯率怎樣？港幣跟着美元一直往下跌，我們是否應該考慮聯繫匯率制度問題？」我先在這裡說明，聯繫匯率這個問題，我們從來不想，我們從來不談，我們要保持這個制度，但是社會上經常有人向我們提出這個問題。聯繫匯率引伸出來的還有利率問題，我們怎樣去管理好這個地方與金融有關的問題，我們的利率升降有多少空間？在美元上升時，有多少空間港幣跟着升？美元下跌的時候，我們有多少空間跟着跌？這個問題是倫敦、東京、紐約、上海、北京、台北的市政府都不需要想的，這是個很大的課題。

另外一個例子或者不是那麼大的問題，不是經濟性的問題，是什麼呢？是我們教科書的問題，最近大家從傳媒中看到，我們教科書價錢太貴，教科書是否跟教材套分拆等等，跟其他城市比，無論是中國內地城市或是外國城市，他們的市政府負責教育，但不需要負責教科書的設計，只要用全國通用的教科書就可以。

我們有另外一個與教育有關的問題，尤其我們這些身兼大學教育的人，我們花了很多心機和時間做的，是「334」新學制，我們大學3年制改為4年制，我們作為一個地方政府，有自己一套教育制度，後來我們自己決定去改，大學3年制改4年制，大家不要簡單看一句說話：「3年制改4年制」，以為「334」很簡單，政府有關部門和UGC（University Grants Committee 大學教育資助委員會）及大學等花了大量時間，確保全港大學明年實施4年制的時候，不會出任何問題。

所有這些都是其他，地方政府、市政府所不需要做的，這個是我們作為一個「1級政府」，同時做了跡近其他中央政府或者聯邦政府做的政府職能。

第2層職能是我們對比其他城市的政府，很明顯也是我們「市」的職能，這些職能，類似世界上其他城市政府的職能。

第3層職能是在地區的施政職能，除了「全市」工作和剛才說因為「高度自治」，要兼做跡近中央、聯邦政府的工作，我們更兼做了，在完全沒區域性政權的情況下，在無「區」政府情況下，「第3級政府」的職能。

「區」內有很多事情，每當有事發生，需要由政府總部處理，從綠化、以致因為綠化造成塌樹問題，或者地方的衛生出了問題，在香港有18個「區」，每一個「區」出了類似問題，我們就沒有一個負責當區行政職能的機關，去負責當區的事務，譬如綠化、衛生、房屋、教育等。

大家是專家，我是皮毛，大家看世界上其他城市，無論是我國的城市或是外國城市，他們在「區」的層次，譬如說倫敦，除了市政府之外，還有很多個「區」政府，大陸有、台灣有、日本有、美國有、歐洲的國家都有，我們是罕有，我不敢說是唯一，因為這個地球很大，我們是罕有的一個政府或是一個城市，在「區」裡面，例如深水埗、例如元朗，在當地沒有一個統籌不同政府部門工作的行政機關，這也是一個現實。

因此，你在政府裡面，不論是在哪一個部門，無論你是部門裡面的哪一個公職人員，你的工作是3級的，1、2、3級都有，因此，我們政府的工作量是特別大的。對於我們政府的工作量特別大這一點，我作為一個行政會議非官守成員，半邊身在外邊，半邊身在政府裡面，體會十分深，因此我不斷呼籲，要求社會人士重視這一點，並且對政府工作，希望給予更多、更大力度的支持和體諒。

在我們「1 級政府」做「3 級職能」的同時，近年，香港特區政府在施政當中，遇到的阻力是比以前多的，譬如說社會的基礎工程、基本設施工程，大家記得 1997 年前我們有個新機場與及連帶的工程（十大核心工程），合共 10 項工程，統稱「玫瑰園計劃」，從 1990 年上馬，到 1998 年最後一項工程，赤鱗角新機場，在 7、8 年時間裡，全部完成，當年的法律及政策，跟今天基本上是一樣，但是今天我們很多工程項目，不論策劃或是施工過程當中，碰到的不是一般的反對，而是到司法機關做司法覆核，這是我們在施政過程當中，碰到司法挑戰的一個方面。

回歸之後，有另一方面，也碰到司法問題，是什麼呢？就是由於我們在 1997 年後有了自己的「小憲法」《基本法》，因此很多政府的施政舉措，碰到社會上有人根據《基本法》跟政府打官司，認為政府違憲，我們碰到很多類似外邊一些主權國家碰到的一些案件，大家統稱「違憲審查權」的案件。過去 14 年這類案件不少，最近都有很多大大小小的新聞，不只 1、2 宗，大家都知道，因為都進入司法程序，所以我不多說了。

因此，政府的工作除了「1 級政府」做「3 級政府」工作之外，我們在回歸之後，遇到一些新的阻力，造成政府以同樣人數的隊伍，做比以前工作量更大、更多的工作，出現「捉襟見肘」的情況，有些時候不能夠兼顧，在這個新的施政環境當中，我們更需要依靠我們整個政府的團隊，我們的問責官員、我們的公務員、以至其他的公職人士，包括大批大批在政府的各個諮詢機構，很多時候「無償」做事的朋友，在這個新的施政環境下，為我們社會不斷工作。這些問題我們應該要認識，應該要去一起想辦法解決，其中一個我認為社會應該比較深入討論，當大家認為有需要的話，應該要切實執行的，是因為外部環境變化，我們是否能夠以過去政府團隊的人數，來做今日更多的事情，同時要做得比較好的成績，有比較好的質量，要在比較短的時間內，能夠交出成績，我看我們是要去想的。

除了我們要有更好吸引人才的各種手段和方法之外，我們還要想如何令社會上的政治人才或做公務員人才，比較容易進入我們的體制，後面這句說話是跟前面一句說話有關的，就是讓他們在離開政府之後，比較容易轉職，大家知道最近政府宣佈了「首長級公務員離職再就業安排」，我認為我們的公務員隊伍是廉潔的、奉公的，他們離開政府之後，為了實際原因也好，或者為了公眾的印象也好，我們不想出現任何利益衝突的事情，但是我們要知道，我們有關的限制，不能夠太過嚴苛，如果我們的限制太過嚴苛，我們就會將更多的有心、有力、有志服務社會的，做公務人員、公職人員的人拒諸於體制之外，這對整個社會是不利的。

最後我還要談一點，我們要重視和珍惜香港公職及公務人才的原因，這也是剛開始時講的，我們這個地方雖然有一個地方政府，雖然是一個城市，但我們跟其他地方不一樣，跟其他外國城市不

一樣，我們是「港人治港」，意思是指這城市以外的人不能夠擔當公職，不能夠做公務員，不能夠做議員，你必須是香港永久居民，如果東京市政府指從大阪來的、從仙台來的，不能夠擔當公務員，我相信東京的公務人才都會出現需要及供應的錯配；如果倫敦指必須是倫敦的永久居民，必須在這個地方居住 7 年才可以做公務員，它亦都會有個問題。因為這個地方「港人治港」，我們必須依賴我們這 700 萬人，不是一個很大的人口數，裡面有能力、有志向於政府及有關的組織當中擔任公職，為社會服務，我們只能在這 700 萬人裡面的香港永久居民，有些時候還要是 700 萬人當中香港永久居民中的中國公民，來挑選這群人，所以，我們這個人才庫，一般來說，還是比較小，在這個情況下，我們更要重視和珍惜人才。

所以，今日講的主要是兩個方面，第 1 是我們政府的行政職能，這個職能比大家想像大，工作量比大家想像中多。第 2 個是人才供應，我們的人才庫確實是比較小。兩者結合起來看，我們要說的是什麼？就是希望我們在政府施政過程中，能夠得到社會人士的大力支持，能夠得到社會人士的諒解，使得政府管治的威信和效能，能夠不斷提高，多謝大家。

- 完 -